

**Nr. 85 Der Stellvertreter des Führers an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei.
München, 27. Mai 1939**

*R 43 II/152, Bl. 40–41 Ausfertigung¹
Druck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 146*

*Beginn:
Beginn:*

Einschreiben

Betrifft: Kirchensteuergesetz in Baden.

Sehr geehrter Herr Doktor Lammers!

Für das Land Baden ist die Neuregelung des Kirchensteuerrechts notwendig geworden². Abgesehen von mehreren anderen Gründen war besonders der Wunsch maßgebend, die Bestimmung aufzuheben, wonach der Kirchenaustritt in Baden steuerrechtlich erst nach Ablauf von 2 Jahren wirksam wird³. Der Gauleiter und Reichsstatthalter in Baden, Pg. *Wagner*, hat mich deshalb wiederholt gebeten, für eine beschleunigte Änderung des Kirchensteuerrechts in Baden einzutreten.

Da bei einer solchen Änderung zweckmäßigerweise eine Neufassung des Badischen Gesetzes vorgenommen wird, habe ich dem Gauleiter und Reichsstatthalter nahegelegt, zu prüfen, inwieweit für Baden ein Kirchensteuergesetz erlassen werden kann, welches den jetzt in Kraft getretenen Kirchenbeitragsgesetzen der Ostmark und des Sudetenlandes⁴ entspricht. Gauleiter *Wagner* teilte mir nun mit, daß er es begrüßen würde, wenn für Baden ein Gesetz erlassen werden könnte, das wörtlich dem für die Ostmark gültigen Kirchenbeitragsgesetz entspricht.

Von seiten der Partei bestünden gegen die Einführung eines solchen Gesetzes keine Bedenken, nachdem der Gauleiter und Reichsstatthalter die landesrechtlichen Voraussetzungen geprüft hat und örtliche politische Schwierigkeiten, etwa von seiten der kirchlichen Stellen von ihm nicht erwartet werden. Vor allem würde mit diesem Gesetz auch endlich der Rechtszustand beseitigt, nach welchem der Kirchenaustritt erst 2 Jahre nach seiner Erklärung steuerrechtlich wirksam wird. Ich möchte jedoch auf folgende Gesichtspunkte hinweisen:

- 1.

¹ Durchschrift für den RKiM: R 5101/23784, Bl. 365–367. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13582; HARTMANNSGRUBER, Kirchensteuer, S. 474 f. – Gemäß Vm. des MD Kritzinger vom 6. 6. 1939 ging das Schreiben auf eine Vorsprache von ORR Wemmer, Kirchenref. im Stab des StdF, zurück: „Herr Wemmer hatte mich aufgesucht und gefragt, ob anzunehmen sei, daß der Führer, nachdem er der Einführung von Kirchenbeiträgen in der Ostmark und im Sudetengau zugestimmt hätte, mit einer entsprechenden Regelung in Baden einverstanden sein würde.“ Kritzinger hatte geantwortet, er nehme an, daß die Kirchen in Baden im Unterschied zu der in Österreich und im Sudetenland Vorgefundenen Lage „ein echtes Steuerrecht“ besäßen, dessen Entzug eine Konkordatsverletzung darstelle und worin „vielleicht eher eine Festlegung für eine spätere allgemeine Regelung der Stellung der Kirchen gesehen werden“ könne. Bedenken Hitlers seien daher nicht auszuschließen und es erscheine ihm „zweckmäßig, wenn der Stellvertreter des Führers die Angelegenheit im Einvernehmen mit dem Reichskirchenministerium hier offiziell zur Sprache brächte“. R 43 II/152, Bl. 42. Die vorherige Abstimmung mit Kerrl hielt Bormann aber für verzichtbar.

² S. näher Dok. Nr. 53 Anm. 3.

³ Nach Art. 18 des bad. *OrtskirchensteuerG* von 1922 (ebd.) genauer mit Ablauf des Steuerjahres, das auf den 31. 12. des Jahres folgte, in welchem der Kirchenaustritt erklärt wurde.

⁴ Dok. Nr. 64 Anm. 16.

Während für die Ostmark und für das Sudetenland konkordatliche Bestimmungen nicht mehr zu berücksichtigen waren, muß bei einer Regelung für das Land Baden das Reichskonkordat⁵ sowie das badische Landeskonskordat⁶ in Betracht gezogen werden. Im Reichskonkordat ist aber vorgesehen, daß die Kirchen das Recht haben, Kirchensteuern zu erheben. Die Befugnis, Steuern zu erheben, würde aber wohl das Recht in sich schließen, diese Steuern, selbst wenn sie als Beiträge bezeichnet würden, irgendwie zwangsweise und ohne Mithilfe der ordentlichen Gerichte beizutreiben.

– 2.

In § 5 des Kirchenbeitragsgesetzes für die Ostmark wurden sämtliche staatlichen Verpflichtungen an die Kirchen gestrichen. Das Land Baden würde eine solche Bestimmung ebenfalls sehr begrüßen, weil damit die heute zum größten Teil nicht mehr vertretbaren Leistungen des Landes an die Kirchen endlich gestrichen werden könnten. Aber auch hier wird sich die Frage erheben, ob eine solche Streichung der Leistungen mit Rücksicht auf die Bestimmungen des badischen Konkordats, das im Reichskonkordat aufrechterhalten worden ist, durchgeführt werden kann. Ohne Bedenken könnte man m. E. einer Streichung der nicht konkordatlich festgesetzten Leistungen zustimmen. Ich hätte aber auch keine Bedenken dagegen, wenn, nachdem schon ein Kirchenbeitragsgesetz in Baden eingeführt wird, sämtliche Leistungen gestrichen werden. Nach Mitteilung der zuständigen badischen Stellen ist bei dem verhältnismäßig geringen Betrag der konkordatlich festgesetzten Leistungen nicht mit wesentlichen Widersprüchen von seiten katholisch-kirchlicher Stellen zu rechnen. Dasselbe gilt für die evangelische Kirche⁷.

Wie ich bereits ausgeführt habe, bestehen von hier aus keine Bedenken, für Baden dieselbe Regelung einzuführen wie für die Ostmark und das Sudetenland. Schließlich können sich die Kirchen ja der Notwendigkeit nicht verschließen, daß bei der Einführung eines neuen Landeskirchensteuergesetzes, das allmählich dringend geworden ist, auf die neuesten Gesetze dieser Art zurückgegriffen wird. Ferner können die Kirchen nicht gut auf die Dauer verlangen, daß sie Kirchensteuern erheben, bezw. daß der Staat diese Steuern für sie eintreibt, während beispielsweise die Partei auch nur Beiträge von ihren Mitgliedern erhebt. Daß ein solches neues Kirchenbeitragsgesetz auch die verhältnismäßig geringen Pflichtleistungen des Landes Baden aufhebt, halte ich nicht für entscheidend. Vielleicht wäre es sogar zweckmäßig, gerade hinsichtlich des Landes Baden einen Versuch zu machen und mit der Einführung dieses Gesetzes auch jene alten Leistungen aufzuheben, deren eigentliche Rechtsgrundlage bis heute noch außerordentlich stark umstritten ist. Würden wider Erwarten etwa von seiten des Vatikans ernstliche Schritte dagegen unternommen, so wäre es nachträglich wohl jederzeit möglich, die geringen vertraglichen Leistungen an die Kirchen in Baden zunächst als unverbindliche Zahlungen einstweilen freiwillig weiter zu entrichten.

Im übrigen sind im Lande Baden schon seit längerer Zeit Kirchensteuerämter vorhanden, sodaß auch steuertechnisch keine unbedingte Notwendigkeit mehr besteht, neben diesen Kirchensteuerämtern auch noch die staatliche Finanzverwaltung mit der Erhebung oder Beitreibung der Kirchen-

⁵ Reichskonkordat vom 20. 7. 1933 (RGBl. II S. 679); Druck: SCHÖPPE, Konkordate, S. 29–35; ALBRECHT, Notenwechsel I, Anhang Nr. 1; AKTEN DT. BISCHÖFEII, Nr. 1*.

⁶ Badisches Konkordat vom 12. 10. 1932 mit Zusatzprotokoll vom 11. 11. 1932, ratifiziert am 11. 3. 1933 (Bad. GVBl. 1933, S. 19); SCHÖPPE, S. 28–43.

⁷ Mit vertraul. Bericht an den RKiM vom 23. 6. 1939 bezifferte RStH R. Wagner den Gesamtaufwand der bad. Staatskasse für die beiden Kirchen auf etwa 1 Mio RM jährlich, wobei es sich ausnahmslos um auf die Säkularisation zurückgehende oder konkordatär bzw. kirchenvertraglich abgesicherte Pflichtleistungen handle, die gleichwohl einer raschen Ablösung bedürften: „Ich halte es nicht nur für eine völlig unzeitgemäße Belastung der Staatsfinanzen, wenn jährlich rund 1 Million RM für rein kirchliche, mit dem staatlichen Bereich in gar keinem Zusammenhang stehende Angelegenheiten ausgegeben werden müssen, sondern es ist auch gegenüber der nationalsozialistischen Bevölkerung nicht zu vertreten, wenn angesichts der schweren Aufgaben unserer Zeit, die den Finanzbedarf des Reichs – insbesondere für Zwecke der Landesverteidigung – sehr stark erhöht haben, noch derartige Leistungen an die Kirchen erfolgen. Moralisch wäre deshalb eine reichsgesetzliche Ablösung dieser Leistungen sehr leicht zu rechtfertigen und propagandistisch zu vertreten.“ MR Roth antwortete am 13. 7. 1939, die angeregte gesetzl. Regelung sei im RKiM „bereits in Vorbereitung, ohne daß sich allerdings schon jetzt mit Sicherheit sagen läßt, wann mit dem Erlaß des Gesetzes zu rechnen ist“. R 5101/24015, Bl. 135–137.

steuern zu belasten. Das Reichsfinanzministerium würde eine solche Neuregelung des Kirchenbeitragsrechts in Baden sehr begrüßen, weil die Reichsfinanzverwaltung ihre Kräfte für die Aufgaben ihrer Finanz- und Steuerpolitik dringend benötigt. Ich habe mich aus diesem Grunde bereits vor längerer Zeit entschlossen, die Beamten der Reichsfinanzverwaltung von dem Dienst in der Partei und ihren Gliederungen bis auf weiteres nahezu völlig zu befreien. Diese Sonderstellung, die nur den Beamten und Angestellten der Reichsfinanzverwaltung eingeräumt wurde, zeigt, in welchem Maße die Partei dem Wunsche auf Entlastung der Angehörigen der Reichsfinanzverwaltung entgegenkam, um sicherzustellen, daß ihre Arbeitskraft zunächst ausschließlich den finanzpolitisch vordringlichen Aufgaben des Reiches dienen kann. Umsomehr muß aber die Partei verlangen, daß die Reichsfinanzverwaltung auch von dieser zeitraubenden Mitwirkung bei der Erhebung und Beitreibung der Kirchensteuer befreit wird.

Abschrift dieses Schreibens habe ich dem Herrn Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten mit der Bitte übersandt, Ihnen seine Stellungnahme hierüber mitzuteilen⁸.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
I. V. M. Bormann

⁸ RKiM Kerrl, vom RMRk mit Schreiben vom 9. 6. um Stellungnahme gebeten, replizierte am 24. 6. 1939, abschriftl. auch an den StdF: „Ich halte es nicht für möglich, die für Österreich und Sudetenland getroffene Regelung der Kirchensteuern, d. h. den Ersatz der Kirchensteuern durch Kirchenbeiträge, die nur wie Vereinsbeiträge einklagbar sind, auf das Altreich zu übertragen und auch für einen Bezirk des Altreichs sämtliche Staatsleistungen einschließlich der Rechtsverpflichtungen einzustellen. In Österreich und Sudetenland ist auf kirchenpolitischem Gebiet konkordatsfreier Raum, im Altreich aber nicht.“ Der StdF erkenne selbst an, daß die von ihm favorisierte Lösung nur unter offener Verletzung der Konkordate und Kirchenverträge möglich sei. „Man müßte also vor einer solchen Regelung durch Kündigung dieser Verträge auch für das Altreich erst einen konkordats- und kirchenvertragsfreien Raum schaffen. Das aber sind so schwerwiegende Fragen, daß sie nur in einem grundsätzlichen, von mir seit längerer Zeit beantragten persönlichen Vortrag beim Führer [Anhang, FV 43*] geklärt werden können. – Ich bitte daher dringend, die Angelegenheit solange zurückzustellen, bis dieser Vortrag stattfinden kann.“ Lammers beschied Bormann daraufhin am 30. 6.: „Mit Rücksicht auf diese Stellungnahme des federführenden Reichsministers möchte ich einstweilen davon absehen, Ihren Vorschlag bei dem Führer zum Vortrag zu bringen.“ R 43 II/152, Bl. 44 f.; R 5101/23784, Bl. 368–371. Lediglich unter Verweis auf diese dürre Mitteilung wies der RKiM am 6. 9. 1939 dann auch Pläne der Länder Oldenburg und Bremen zur Einführung von Kirchenbeitragsordnungen zurück; s. R 43 II/152, Bl. 46 f. (APK I 1, Reg. Nr. 13848). Nachdem solcherart die seit 1936 betriebene badische Kirchensteuerreform endgültig gescheitert war, erging mit Zustimmung des RKiM und StdF nur ein *OrtskirchensteuerÄndG* vom 28. 5. 1940 (Bad. GVBl. S. 64), welches die Steuerpflicht der jurist. Personen und von Auswärtigen mit Grund- oder Betriebsvermögen in der jeweiligen Kirchengemeinde (sog. Ausmärker) für deren Baubedarf aufhob und den Kirchenaustritt bereits nach vollen drei Monaten steuerrechtlich wirksam werden ließ; R 5101/23784, Bl. 389–399.

Zitierhinweis

Nr. 85 Der Stellvertreter des Führers an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. München, 27. Mai 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d085>